

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6211/2544

นาย พูนศักดิ์ วรรณพงษ์
นาย วัชร บุญชูเศรษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

จำเลยได้รับมอบอำนาจจาก จ. เจ้าของที่ดินให้เสนอขายที่ดินแก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และได้มีการยื่นซองประกวดราคาแล้ว ต่อมาจำเลยได้ขอให้โจทก์เป็นผู้ประสานงานในการขายที่ดินดังกล่าวโดยจำเลยตกลงจ่ายเงินให้โจทก์จำนวนหนึ่ง และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงไว้ ต่อมาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ซื้อที่ดินดังกล่าว ดังนี้ ข้อตกลงดังกล่าวหาใช่ข้อตกลงในทางธุรกิจตามปกติธรรมดาไม่ แต่เป็นการมอบให้โจทก์เป็นผู้ประสานงานในการเสนอขายที่ดินให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอันเป็นองค์กรแห่งรัฐ ประเภทรัฐวิสาหกิจซึ่งในการจัดซื้อที่ดินนั้นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฯ และข้อบังคับที่ออกสืบเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยโจทก์รู้จักเป็นส่วนตัวกับ ศ. ประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในคณะกรรมการการบริหารและยุติธรรมของวุฒิสภาด้วยกันกับโจทก์ และยังสามารถตั้งโจทก์เป็นเลขานุการของ ศ. ในฐานะประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดังนี้ สายสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับ ศ. จึงผูกพันลึกซึ้งยิ่งกว่าการรู้จักกันโดยปกติธรรมดาทั่วไปการที่จำเลยซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกการตลาดเพื่อเกษตรกรอยู่ในฐานะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจด้วยกันได้ตกลงให้โจทก์เป็นผู้ประสานงานในการเสนอขายที่ดินดังกล่าวให้แก่องค์การ

โทรศัพท์แห่งประเทศไทยจึงมีความหมายยิ่งกว่าการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเชิงธุรกิจและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเอกชนกับรัฐกล่าวคือ ทำให้โจทก์ใช้ความสนิทสนมและสถานะทางการงานที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารสูงสุดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเอื้อประโยชน์ให้แก่จำเลยโดยคำนึงถึงค่าจ้างที่ได้รับจากจำเลยเป็นส่วนตัว การช่วยเหลือดังกล่าวอาจทำให้เอกชนรายอื่นที่ต้องเสนอราคาแข่งขันกับจำเลยตกเป็นผู้เสียเปรียบจำเลยเนื่องจากมิได้จ้างโจทก์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยคอยประสานงานและช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรมดังเช่นการเสนอราคาของจำเลย ทั้งยังกระทบถึงผลประโยชน์ของรัฐที่อาจต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจากการซื้อที่ดินในราคาที่ขาดการแข่งขันตามความเป็นธรรมและความเหมาะสมแห่งสภาพที่ดินนั้น ถือได้ว่าเป็นข้อตกลงที่ร่วมกันเอาเปรียบต่อองค์กรของรัฐส่อไปในทางแทรกแซงการบริหารราชการในองค์กรของรัฐ จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายอรัญ ศรีสลุย เป็นผู้ดำเนินคดีแทนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539 จำเลยได้ทำหนังสือมอบหมายให้โจทก์เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการเสนอขายที่ดินที่จำเลยเป็นผู้รวบรวมจากผู้อื่นรวม 4 โฉนดให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์คลังพัสดุ โดยจำเลยตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ในวันที่ทำการโอนที่ดินทั้ง 4 แปลง ดังกล่าวต่อมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2539 จำเลยได้ทำบันทึกมอบให้แก่โจทก์อีก 1 ฉบับ เสนอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่โจทก์จากเดิม 5,000,000 บาทเป็น 8,000,000

บาท หลังจากนั้นโจทก์ได้ติดต่อประสานงานจนสามารถขายที่ดินทั้ง 4 แปลง ให้แก่
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ และได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายกันเมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2539 แต่จำเลยมิได้จัดการชำระเงินจำนวน 8,000,000 บาท ตาม
ที่ตกลงกันไว้ให้แก่โจทก์โจทก์ได้มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าว
ทวงถามจำเลยจึงได้ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 5,000,000 บาท แต่ยังคงค้างชำระอีก
จำนวน 3,000,000 บาท โจทก์ได้มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าว
ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย อันเป็นการผิดนัดสัญญาขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน
พร้อมดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีแก่โจทก์ รวมเป็นเงินจำนวน
3,131,250 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินจำนวน 3,000,000
บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยได้
รับมอบอำนาจจากนางจिरดา เลิศสิน เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 36115 ถึง 36118
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี) ให้เสนอขายที่ดินทั้ง 4
แปลงดังกล่าวแก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์คลังพัสดุ
และได้มีการยื่นซองประกวดราคาแล้วต่อมาจำเลยได้ขอให้โจทก์เป็นผู้ประสานงาน
ในการขายที่ดินดังกล่าวโดยจำเลยตกลงจ่ายเงินให้โจทก์จำนวน 5,000,000 บาท ใน

วันที่ทำการโอนขายที่ดินให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข 2 หลังจากนั้นจำเลยได้บันทึกข้อความที่ด้านหลังนามบัตรของตนว่าจะให้ค่าใช้จ่ายแก่โจทก์เพิ่มจากเดิม 5,000,000 บาท เป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 3 ในที่สุดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ซื้อที่ดินทั้ง 4 แปลงดังกล่าวที่จำเลยได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้เสนอขาย จำเลยจึงจ่ายเงินจำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่โจทก์โดยไม่ยอมจ่ายเงินให้แก่โจทก์อีก 3,000,000 บาท ตามที่บันทึกไว้ด้านหลังนามบัตรเอกสารหมายเลข 3 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะ ไม่อาจใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 หรือไม่ เห็นว่าข้อตกลงที่จำเลยเป็นผู้จัดทำขึ้นตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 นั้นหากกรณีเป็นการมอบให้โจทก์เป็นผู้ประสานงานติดต่อหรืออำนวยความสะดวกในทางธุรกิจระหว่างเอกชนด้วยกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นข้อตกลงที่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยพิจารณาถึงหลักความสุจริตและหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา รวมตลอดถึงหลักทั่วไปของการตีความสัญญาตั้งข้ออ้างของโจทก์ แต่กรณีนี้หาใช่การทำข้อตกลงในทางธุรกิจตามปกติธรรมดาไม่ เพราะเป็นการมอบให้โจทก์เป็นผู้ประสานงานในการเสนอขายที่ดินให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอันเป็นองค์กรแห่งรัฐ ประเภทรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวก่อสร้างอาคารศูนย์คลังพัสดุ ซึ่งในการจัดซื้อที่ดินนั้นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 และข้อบังคับที่ออกสืบเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยประกาศแสดงความประสงค์จะซื้อที่ดินด้วยวิธีประกวดราคา ผู้ใดต้องการเสนอขายที่ดินให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จะต้องเสนอราคาเข้าแข่งขันกันต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา จากนั้นจะมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้ดำเนิน

การตามลำดับดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 7 และ 8 นอกจากนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทางองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ซื้อที่ดินจากผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่นำองค์ประกอบอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วยตามประกาศองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ข้อ 4 ในเอกสารหมายเลข 7 ด้วยเหตุนี้การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอยู่ในฐานะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีโอกาสเหนือกว่าเอกชนรายอื่นในการเสนอขายที่ดินให้แก่รัฐวิสาหกิจด้วยกัน ได้ตกลงให้โจทก์เป็นผู้ประสานงานในการเสนอขายที่ดินดังกล่าวให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจึงมีความหมายยิ่งกว่าการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเชิงธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากคำเบิกความของโจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในขณะนั้นว่า โจทก์รู้จักเป็นส่วนตัวกับพลเอกศิริพันธ์ประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพราะพลเอกศิริพันธ์เป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งอยู่ในคณะกรรมการการบริหารและยุติธรรมของวุฒิสภาด้วยกันกับโจทก์ ยิ่งกว่านั้นพลเอกศิริพันธ์ยังเบิกความเป็นพยานโจทก์ยอมรับว่าพยานได้เลือกโจทก์เป็นที่ปรึกษาของพยานเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย อันเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นเลขานุการของประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สายสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจึงผูกพันลึกซึ้งยิ่งกว่าการรู้จักกันโดยปกติธรรมดาทั่วไป ด้วยเหตุนี้การที่จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นผู้ประสานงานในการเสนอขายที่ดินให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเอกชนกับรัฐกล่าวคือ ทำให้โจทก์ใช้ความสนิทสนมและสถานะทางการทำงานที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารสูงสุดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเอื้อประโยชน์ให้แก่จำเลย โดยคำนึงถึงค่าจ้างที่ได้รับจากจำเลยเป็นส่วนตัวซึ่งปรากฏจากคำเบิกความของพลเอกศิริพันธ์พยานโจทก์ที่ว่าโจทก์นัดให้จำเลยได้พบกับพลเอกศิริพันธ์ที่ห้องอาหารของโรงแรมดุสิตธานีนอกจากนี้เมื่อพลเอกศิริพันธ์ทราบว่าจำเลยไม่จ่ายเงินให้โจทก์อีก 3,000,000 บาท ก็ได้เรียกโจทก์และจำเลยไปพบผู้

อำนาจการวิทาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพื่อให้ใกล้เคียงและตกลงในเรื่องนี้ แม้
โจทก์มีจิตใจบริสุทธิ์และต้องการช่วยเหลือจำเลยให้ได้รับความเป็นธรรมดังที่โจทก์
ฎีกาโต้แย้งก็ตาม แต่พฤติการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เอกชนรายอื่นที่ต้องเสนอราคา
แข่งขันกับจำเลย ตกเป็นผู้เสียเปรียบจำเลยเนื่องจากมิได้จ้างโจทก์ซึ่งเป็นทีปรึกษา
ของประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยคอยประสานงานและช่วย
เหลือให้เกิดความเป็นธรรมดังเช่นการเสนอราคาของจำเลยทั้งยังกระทบถึงผล
ประโยชน์ของรัฐที่อาจต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจากการซื้อที่ดินในราคาที่
ขาดการแข่งขันตามความเป็นธรรมและความเหมาะสมแห่งสภาพที่ดินนั้น ถือได้ว่า
เป็นข้อตกลงที่ร่วมกันเอาเปรียบต่อองค์กรของรัฐส่อไปในทางแทรกแซงการบริหาร
ราชการในองค์กรของรัฐ จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 150 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิชา มหาคุณ-พูนศักดิ์ จงกลนี-ปัญญา สุทธิบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ